

1501791-90.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018099/2021 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 15782117 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 249/21/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2018099 - 64º D.P. CID.AE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501791-90.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501791-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018099/2021 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 15782117 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 249/21/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2018099 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS JESUS DA SILVA SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 20 de janeiro de 2021, por volta de 8h10, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 65.437, de 30 de dezembro de 2020), na Rua Novo Acon, altura do n. 64, Itaquera, nesta cidade e comarca da Capital, LUCAS JESUS DA SILVA SOUZA, qualificado à fl. 22, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, trazia consigo

e transportava, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 265 papelotes contendo tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 1492,1g, 33 invólucros com tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 33,9g, 28 pedras de crack (cocaína), com peso líquido de 4,3g, e 18 porções de cocaína, com peso líquido de 12,3 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência de fls. 06/08; auto de exibição e apreensão de 13/14; e laudo de constatação de fls. 17/20).

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa preliminar. Ratificado o recebimento da denúncia, em instrução ouviram-se testemunhas arroladas pelas partes.

O réu se tornou revel.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação do réu, com base na prova dos autos, enquanto a Defesa bateu-se pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Materialidade provada com a apreensão dos entorpecentes, cuja natureza foi confirmada pelo laudo pericial toxicológico, bem como com a apreensão do veículo usado no transporte dos entorpecentes.

A autoria, contudo, não foi comprovada a contento.

A prova dos autos limita-se a demonstrar que o réu era um dos ocupantes do automóvel em cujo interior foram encontrados os entorpecentes.

Embora tal fato, somado à fuga do acusado ante a iminência da abordagem, seja indício de possível envolvimento no transporte dos tóxicos, são indícios insuficientes para afirmar a existência de liame subjetivo evidenciador de dolo por parte do réu no transporte do entorpecente.

De fato, não se sabe de quem era a droga, de onde provinha, para onde iria, nem se havia e de que natureza seria o vínculo entre os quatro indivíduos que desembarcaram do veículo e correram.

Deslocar-se em um veículo onde há drogas guardadas não é crime, ainda que eventualmente se saiba da existência dos tóxicos ali. Haveria que se demonstrar que, além de estar circunstancialmente naquele veículo, o réu estava transportando ou auxiliando de algum modo o transporte daqueles entorpecentes. A mera presença passiva não basta para incriminá-lo, como tampouco basta a presunção de que, por estar no veículo e ter fugido, praticara algum ato delitivo relacionado àquelas drogas.

Enfim, embora suspeita a presença do réu e sua reação (fuga), não há suficientes elementos de prova de coautoria ou participação do acusado no transporte dos tóxicos apreendidos.

Impõe-se o "non liquet".

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública, para ABSOLVER o réu LUCAS JESUS DA SILVA SOUZA da imputação que lhe foi irrogada, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 22 de março de 2022.